



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002281 2025

Tocache, 26 AGO 2025



VISTO, el Memorando N° 790-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 01 de agosto de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes, en mérito al expediente judicial N° 00178-2013-0-2209-JM-CI-01, requiere el cumplimiento con resolución N° 19 de fecha 8 de mayo 2025, sobre liquidación de intereses legales solicitado por el señor **ALARCO DOMINGUEZ ROLDAN** con DNI N° 00993358, y demás documentos adjuntos, con un total de Dieciocho (18) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Expediente Judicial N° 00224-2016-0-2209-JM-CI-01, el Juzgado Civil -Sede Tocache, mediante resolución N° 19 de fecha 8 de mayo 2025; requiere el cumplimiento de sentencia contenida en la Resolución N° 10 de fecha 11 de marzo 2015, declarada consentida mediante resolución N° 11 se ordena a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, ejecute la liquidación de los "Intereses legales" respecto de la obligación principal conforme lo dispone la sentencia de autos y sentencia de vista, que de conforme a la sentencia se dispuso el pago de una obligación principal y el pago de intereses legales que a la fecha ha quedado aprobado únicamente la obligación principal sobre la asignación por tiempo de servicio de 25 y 30 años, estando pendiente liquidar los intereses legales.

Que, tratándose del pago de intereses legales, el Decreto Ley N° 25920, en su artículo 1° señala: "a partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable". Lo que es complementado con el artículo 3° al disponer que "el interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño".

Que, el Gobierno Regional San Martín mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 395-2013-GRSM/PGR, de fecha 17 de mayo de 2013, resuelve aprobar la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada: "Lineamientos Generales para el Cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral". Sobre el particular la referida directiva en el numeral 6.2 establece la metodología para efectuar el cálculo de la tasa de interés laboral, precisando que: "para el cálculo de la Tasa de Interés Legal Laboral (TILL), se toma en cuenta el periodo que media entre la fecha de vencimiento de la obligación laboral adeudada y la fecha de pago efectivo de la misma. Para ello, restamos el Factor Acumulado de la TILL de la fecha de pago menos el Factor Acumulado del día del vencimiento de la obligación, luego se multiplica por cien (100), obteniéndose la tasa de interés acumulada, los factores antes mencionados son publicados por la propia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, en su portal web



Resolución Directoral N° 00002281 2025

www.sbs.gob.pe). Se considerará como fecha de vencimiento de la obligación, al último día de cada mes, en el cual se generó la deuda. Cabe precisar que para el cálculo de intereses legales se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto Ley N° 25920".

Que, considerando lo descrito precedentemente, se ha procedido a calcular el interés legal laboral del monto devengado, los mismos que han sido calculadas teniendo como base el Decreto Ley N° 25920, las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA "Lineamientos Generales para el Cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", según el siguiente detalle:

Por 25 años de servicio al estado

Tasa de Interés = $[2.08062] - [0.01690] \times 100$

Tasa de Interés = 2.06372×100 Tasa

de Interés = 206.372

Por 30 años de servicio al estado

Tasa de Interés = $[2.08062] - [0.83422] \times 100$

Tasa de Interés = 1.2464×100 Tasa de

Interés = 124.64

Que, siendo así, el Área Funcional de Administración de Recursos Humanos de la Oficina de Gestión de las Personas, ha emitido la liquidación de interés legal laboral, de fecha 01 de mayo de 2025, en el cual señala que corresponde se emita el acto resolutivo de reconocimiento interés legal laboral a favor del señor **Alarco Domínguez Roldan** por la suma total de **Dos Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 05/100 Soles (S/ 2,947.05)**.

Que, el artículo 4º del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S.Nº 017-93-JUS, señala que: "Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala".

Estando a lo actuado por el Área de Remuneraciones, lo visado por la Jefatura de la Oficina de Administración, y la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache; y,

De conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27444, D.S.004-2019, Ley N° 28411, N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025; D.S. N° 015-2002-ED.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002281 2025



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, a favor de don **ALARCO DOMINGUEZ ROLDAN** con DNI N° 00993358, el pago por concepto de los Intereses Legales laborales por la suma de **Dos Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 05/100 Soles (S/ 2,947.05)** generado por reconocimiento del pago del reintegro por asignación de tiempo de servicio al haber cumplido 25 y 30 años de servicio al estado. Efectuado a través de la Resolución Jefatural N° 001771-2015 GRSM-DRE/DO-UE.303. de fecha 07 de octubre 2015, de acuerdo al siguiente detalle. **EXPEDIENTE JUDICIAL N° 00178-2013-0-2209-JM-CI-01**

EXPEDIENTE JUDICIAL N° 00178-2013-0-2209-JM-CI-01					
Asignación Tiempo de Servicio	Fecha de Reconocimiento	Fecha de Cancelación	Monto Devengado	Tasa de Interés	Interés Legal Laboral
25 años	10-11-1991	01-05-2025	568.90	206.372	1,174.05
30 años	03-08-1996	01-05-2025	1,422.72	124.640	1,773.28

ARTÍCULO SEGUNDO. - **NOTIFICAR** a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - **PUBLICAR**, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. RONI CORAL VARGAS,
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

